

CONTRATO MAESTRO DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS, GARANTÍA FIDUCIARIA, GARANTÍA PRENDARIA Y OBLIGADOS SOLIDARIOS.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a ____ de ____ del _____, comparecen:

A).- Por una parte, la sociedad denominada _____, por conducto del señor _____, a quien en lo sucesivo se le denominará como **LA PARTE ACREDITADA**;

B).- Por otra parte la sociedad denominada _____, por conducto del señor _____, en su carácter de Director General, y a quien en lo sucesivo se le denominará **"LA PARTE ACREEDORA"** y;

C).- Por otra parte, por su propio derecho los señores _____, _____, _____ a quienes en lo sucesivo se les denominará como los **"LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA" y/o "AVAL" y/o "DEPOSITARIA"**.

Mismos que manifestaron que mediante el presente acto celebran **EL CONTRATO MAESTRO DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS, GARANTÍA FIDUCIARIA, GARANTÍA PRENDARIA Y OBLIGADOS SOLIDARIOS**, los cuales se sujetan de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

I.- LA PARTE ACREDITADA declara por medio de su _____, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

a).- Que es una sociedad mercantil, constituida de acuerdo a las leyes de la materia, lo cual hace constar en la Escritura Pública número _____ de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado _____, Notario Público número _____, de Guadalajara, Jalisco, la que se encuentra debidamente registrada bajo el folio mercantil número _____, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de _____.

b).- Tener la capacidad jurídica, material y económica para la suscripción, entrega y cumplimiento de este Contrato y el Pagaré.

c).- Que comparece a la firma del presente Contrato el señor _____ en su carácter de _____; quien señala que cuenta con todas las facultades para obligar a la sociedad, lo cual hace constar con la Escritura Pública _____.

d).- Que señala como domicilio convencional para efectos de cumplimiento y ejecución del presente contrato el ubicado calle _____, número _____, colonia _____ en _____, Código Postal _____.

e).- Que cuenta con Registro Federal de contribuyentes número _____ letras _____.

g).- Que _____, comparece a firmar el presente contrato identificándose con _____, número _____, expedido por _____.

f).- Ha solicitado a LA ACREEDORA que ponga a su disposición una línea de crédito por una suma principal igual a \$ _____ (**_____ pesos 00/100 moneda nacional**), con el fin de utilizar dichos recursos para destinarlo a _____.

--- **II.-** El _____ de la sociedad mercantil denominada _____, declara lo siguiente:

a).- Que es una _____ debidamente constituida y existente conforme a las leyes de México, según consta en la Escritura Pública _____ de _____, otorgada ante la fe del Notario Público Número _____, del Municipio de _____, Licenciado _____, debidamente registrada el día _____, bajo Folio Mercantil Electrónico _____, del Registro Público de Comercio de _____.

b).- Tener capacidad legal, material y económica para celebrar este contrato.

- c).- Que el señor _____ es _____, y cuenta con las facultades necesarias para actuar en su representación según consta en la Escritura Pública número _____ de fecha _____, otorgada ante la fe del Licenciado, _____, Notario Público, número _____ de _____, manifestando que tiene las más amplias facultades para suscribir el presente Contrato en representación de LA PARTE ACREEDORA y que las mismas no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna, a la fecha.
- d). - Que señala como domicilio convencional para efectos de cumplimiento y ejecución del presente contrato el ubicado en _____.
- e). - Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes _____.
- f). - Que con base en las Declaraciones de LA PARTE ACREDITADA contenidas anteriormente y sujeto a los términos y condiciones previstos en este Contrato, ha convenido en poner a disposición de LA PARTE ACREDITADA un crédito por una suma principal igual a \$ _____ (_____ pesos 00/100 moneda nacional).
- g). - Que para su operación no requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tal y como lo establece el artículo 87-J ochenta y siete, letra "J", Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

--- III.- **LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL y/o LA PARTE DEPOSITARIA** declaran bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

- a). - Ser mexicanos, mayores de edad, con capacidad jurídica y material para celebrar y obligarse a las condiciones de este contrato.
- b). - Tener capacidad y solvencia económica para celebrar y obligarse a las condiciones de este contrato, así como la línea de crédito aquí otorgada.
- c). - Que es su voluntad constituirse individualmente como **LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL y/o LA PARTE DEPOSITARIA** de **LA PARTE ACREDITADA**, a favor de **LA PARTE ACREEDORA**, respecto de todas y cada una de las obligaciones que **LA PARTE ACREDITADA** se hubiese sujetado en los términos de éste Contrato.
- d). - Que cuentan con los recursos financieros necesarios y suficientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato; y que dichos recursos no son de procedencia ilícita.
- e). _____ se identifica con _____ número _____, expedido por _____.
- f).- _____ se identifica con _____ número _____, expedido por _____.
- g). - _____ se identifica con _____ número _____, expedido por _____.
- h).- _____ se identifica con _____ número _____, expedido por _____.
- hi).- Señalan como domicilio convencional para efectos de cumplimiento y ejecución del presente contrato el ubicado en Calle _____, número _____, colonia _____, en , Jalisco, Código Postal _____.
- j). - Que renuncian a los beneficios de orden y excusión.

IV.- Las Partes declaran conjuntamente lo siguiente:

- a). - Que recíprocamente se reconocen las personalidades con las que comparecen al presente instrumento, renunciando expresamente al ejercicio de acciones futuras tendientes a impugnarla.
- b). - Que enteradas del contenido de todas y cada una de las declaraciones vertidas con anterioridad, manifiestan su entera conformidad con las mismas, es su voluntad y dan su consentimiento expreso para obligarse en los términos y condiciones del presente contrato.

c). - Que previo a establecer las condiciones del presente contrato, según se utilizan en, y para los propósitos de este Contrato, los términos que se relacionan a continuación, desean las partes dar los significados siguientes (que serán igualmente aplicados al singular y al plural de dichos términos:

"Carta Instrucción" significa la carta que deberá entregar **LA PARTE ACREDITADA** a **LA PARTE ACREEDORA** en la Fecha de Desembolso, la cual debe señalar, la fecha de la disposición, la suma principal de la disposición, y el medio de entrega de los recursos del crédito concedido.

"CAT" será el Costo Anual Total que tendrá el presente contrato.

"COMISIÓN" significa todo aquel cargo que **LA PARTE ACREEDORA** realiza a **LA PARTE ACREDITADA**, independientemente de los costos financieros, tales como Intereses Ordinarios y Moratorios.

"Crédito" significa el crédito que **LA PARTE ACREEDORA** pone a disposición de **LA PARTE ACREDITADA** conforme a los términos y condiciones de este Contrato.

"Día Hábil" significa un día del año en el cual la oficina principal de **LA PARTE ACREEDORA** se encuentre abierta en atención al público y se puedan llevar a cabo operaciones bancarias.

"Exhibición" significa el desembolso de dinero hecho por **LA PARTE ACREEDORA** en favor de **LA PARTE ACREDITADA** conforme a los términos y condiciones de este Contrato.

"Fecha de Desembolso" significa el día que **LA PARTE ACREDITADA** solicita mediante la Carta Instrucción la disposición de los fondos, de la suma principal.

"Fecha de Pago de Intereses" significa el último día de cada Período de Intereses.

"Fecha de Pago de Principal" significa cada fecha en la que **LA PARTE ACREDITADA** deba hacer un pago a **LA PARTE ACREEDORA** de la suma principal de la Exhibición, de conformidad con lo establecido en el Inciso 2.03 (a) de este Contrato.

"Fecha de Corte" significa la fecha en que termina cada uno de los pagos marcados en la tabla de amortización, mismos que deberá pagar **LA PARTE ACREDITADA**.

"Fecha Límite de Pago" será la fecha establecida en el presente contrato para el cumplimiento de cualquier obligación de pago por parte de **LA PARTE ACREDITADA**.

"IVA" significa el impuesto al valor agregado.

"Persona" significa cualquier persona física, compañía, sociedad, asociación, gobierno, dependencia o autoridad gubernamental o cualquier otra entidad.

"Pesos" significa la moneda de curso legal de México.

"NIF" significa Normas de Información Financiera y consistentemente aplicados.

"Período de Intereses" significa el período de 30 días con base en los cuales se calcularán los intereses que cause la suma principal de cada una de las Exhibiciones realizadas, y se dividirán en períodos mensuales consecutivos, según el plazo que otorguen las partes en la Tabla de Amortización respectiva que se firme en cada una de las Exhibiciones, en la inteligencia de que (i) el primer Período de Intereses comenzará en la Fecha de Desembolso y terminará según lo establecen las partes en la Tabla de Amortización.

"Tabla de Amortización" significa las amortizaciones que **LA PARTE ACREDITADA** realizará a **LA PARTE ACREEDORA** para restituir la totalidad de la suma principal de la Exhibición, y los intereses igual al Inciso 2.05 de este contrato.

"Tasa TIIE" significa, respecto de cualquier Período de Intereses, la última tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 veintiocho días, publicada en el Diario Oficial de la Federación en o antes del inicio de dicho Período de Intereses por Banco de México, con base en las cotizaciones presentadas por instituciones de crédito del país.

Leído que fue lo anterior las partes declaran que están conformes en suscribir el presente contrato, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA I.- OBJETO

Inciso 1.01. LA PARTE ACREEDORA entrega a LA PARTE ACREDITADA en la fecha señalada en la Carta Instrucción, una línea de crédito hasta por la cantidad de \$ _____ (_____ pesos 00/100 moneda nacional) cantidad de dinero que LA PARTE ACREDITADA se obliga a pagar en el plazo que refiere la tabla de amortización, así mismo se obliga a pagar intereses según lo establecido en la respectiva Tabla de Amortización que se firma.

De la misma manera, se obliga a pagar el respectivo pagaré debidamente firmado por **LA PARTE ACREDITADA** como suscriptor principal, y por LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA como avales.

Las partes acuerdan que la línea de crédito otorgada en el presente contrato a LA PARTE ACREDITADA, forma parte de una inversión que éste tendrá que realizar un Proyecto relacionado a actividades propias del objeto social de LA PARTE ACREDITADA. El Monto Total del Proyecto presentado por LA PARTE ACREDITADA a LA PARTE ACREEDORA es por la cantidad total de \$ _____ LA PARTE ACREDITADA se obliga a efectuar una aportación en el Proyecto, adicional al Monto del Crédito otorgado en el presente contrato a una cantidad equivalente a \$ _____.

CLÁUSULA II.- MONTO Y TÉRMINOS DE LA EXHIBICIÓN.

Inciso 2.01. La Exhibición. LA PARTE ACREEDORA por este medio conviene, sujeto a que se hayan cumplido las condiciones a que se refiere la Cláusula III de este Contrato y de conformidad con los términos de este instrumento, en hacer una Exhibición en favor de LA PARTE ACREDITADA en la Fecha de Desembolso, hasta por el monto del Crédito, en la inteligencia que (i) la suma principal de las Exhibiciones no incluirá cantidad alguna de intereses, comisiones, ni otras sumas pagaderas (excepto principal) por LA PARTE ACREEDORA a LA PARTE ACREDITADA conforme a este Contrato, (ii) la Exhibición se desembolsará por LA PARTE ACREEDORA a favor de LA PARTE ACREDITADA en los términos de la carta de instrucción, y (iii) LA PARTE ACREDITADA indemnizará a LA PARTE ACREEDORA por cualquier pérdida o gasto razonable en que incurra LA PARTE ACREEDORA, si LA PARTE ACREDITADA no dispone de la Exhibición en la Fecha de Desembolso por no haber cumplido con cualquiera de las condiciones establecidas en la Cláusula III de este Contrato, incluyendo cualquier pérdida de sumas pagadas o pagaderas para fondear dichas Exhibiciones, dicha disposición se hará mediante la suscripción de los pagarés respectivos, a plazo que las partes convengan.

Una vez que LA PARTE ACREDITADA vaya liquidando las Exhibiciones en los términos establecidos en el presente contrato, previa autorización de LA PARTE ACREEDORA, podrá solicitarle de nueva cuenta, que realice nuevas disposiciones a su favor, en la inteligencia que el plazo de la exhibición correspondiente quedará dentro de la vigencia del presente contrato, por lo que LA PARTE ACREEDORA se reserva el derecho de autorizar nuevas disposiciones.

La fecha de vencimiento de los pagarés mediante los cuales LA PARTE ACREDITADA disponga de los recursos, será de acuerdo a la Tabla de Amortización que firmen las partes para el pago de cada Exhibición y no podrá ser mayor a la pactada, término que empezará a correr desde que LA PARTE ACREDITADA, disponga de la cantidad solicitada, asimismo dichos pagarés no podrán tener una fecha de vencimiento posterior al plazo del presente contrato.

Inciso 2.02. Destino del Crédito. LA PARTE ACREDITADA solamente podrá utilizar el total del producto de la Exhibición para destinarlo a utilizar dichos recursos para_____.

Inciso 2.03. Pagos Programados de la Exhibición y Pagos Anticipados.

a).- Amortización de la exhibición. LA PARTE ACREDITADA restituirá a LA PARTE ACREEDORA la totalidad de la suma principal de cada Exhibición, en abonos, mensuales y consecutivos, según lo estipule la tabla de amortización, en un término no superior al plazo que en la misma se establezca, la cual se firmará en cada una de las disposiciones que se realicen de la línea de crédito aquí consignada, sin que dichos plazos excedan la vigencia del presente contrato.

LAS PARTES acuerdan que la tabla de amortización de capital del crédito para los períodos subsiguientes se elabore y suscriba previo al ejercicio respectivo anexándose al presente instrumento como parte integrante del mismo, reconociéndole plena validez y efectos legales como si se tratara de un convenio modificatorio.

b).- Amortización Anticipada Voluntaria.- LA PARTE ACREDITADA podrá hacer pagos anticipados de la suma principal de la Exhibición, siempre y cuando dé aviso a LA PARTE ACREEDORA por medio de correo electrónico a la cuenta que se pacta en el presente contrato 45 cuarenta y cinco días naturales antes del prepago que se pretenda realizar. El pago anticipado correspondiente estará sujeto una comisión calculada sobre el monto pre pagado, cantidad que será fijada, en los términos y condiciones que se establecen a continuación:

DEL MES	AL MES	% MÁS IVA

El pago anticipado aplicará en forma exclusiva al saldo insoluto del principal, siempre y cuando LA PARTE ACREDITADA esté al corriente en el pago de: a) el principal; y b) los intereses ordinarios devengados de acuerdo a lo estipulado por la cláusula 2.23, dejando en claro que el prepago aplicará únicamente al capital y no a los intereses ordinarios.

Inciso 2.04. Intereses Ordinarios. A partir de la fecha de disposición del crédito, LA PARTE ACREDITADA se obliga a pagar mensualmente a LA PARTE ACREEDORA intereses ordinarios sobre saldos insolutos, a razón de una tasa anualizada que resulte de sumar____ (____) **puntos porcentuales** a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (en lo sucesivo TIIE) a 28 días.

Las partes acuerdan que para efectos de este Contrato, el significado de la TIIE es: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días, o el plazo que sustituya a éste, que el Banco de México da a conocer todos los días hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al promedio de los 28 (veintiocho) días naturales inmediatos anteriores a la fecha de inicio de cada uno de los períodos en que deba efectuarse el pago de los intereses, en la inteligencia de que para los días inhábiles en los que no se dé a conocer la TIIE, deberá considerarse la publicada para el día hábil inmediato anterior.

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa de interés aplicable a la operación entre 360 (trescientos sesenta) y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días del período en que se devenguen los intereses.

En cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, en los pagarés que documenten las disposiciones se incluirá la tasa de interés correspondiente que aplicará para cada una de ellas.

LA PARTE ACREDITADA pagará a LA PARTE ACREEDORA los intereses ordinarios generados por cada disposición, y serán exigibles el último día hábil del mes a partir de su disposición.

Dichos intereses serán pagados a su vencimiento, y por ninguna razón de manera adelantada, sino hasta ser devengados. La tasa de interés será modificable hacia el alza o hacia la baja, conforme a las variaciones de la TIIE 28 (veintiocho) días y se ajustará automáticamente, comprometiéndose desde ahora LA PARTE ACREDITADA a pagar intereses conforme a la nueva tasa desde el momento en que se ajuste. Los intereses ordinarios serán pagaderos por mensualidades en la cuenta bancaria que más adelante señala LA PARTE ACREEDORA, en las fechas que se establezcan en la Tabla de Amortización misma se anexa al presente contrato y que forma parte integral del mismo (Anexo A) y el pagaré que se suscriba en la disposición correspondiente.

Si por cualquier circunstancia en algún mes, LA PARTE ACREEDORA no llegare a aplicar la Tasa de Interés Ordinario como se establece en esta Cláusula, se conviene entre las partes expresamente, que LA PARTE ACREEDORA está facultado para realizar las modificaciones o ajustes necesarios a aquel o aquellos meses en los que no se hubiere llevado a cabo la modificación correspondiente.

En caso de que el día en que deba hacerse cualquier pago conforme a lo establecido en esta Cláusula no fuere hábil, el pago correspondiente deberá hacerse el día hábil inmediato posterior, en el entendido de que en todo caso, los intereses que devengue el crédito se computarán por el número de días realmente transcurridos.

Las partes convienen, que para el caso de que se suspenda o suprima el servicio que el Banco de México proporciona respecto a dar a conocer, la determinación de la TIIE, a que antes se hace referencia, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será de entre las siguientes dos que a continuación se señalan y en el orden que se establece:

1.- La tasa que resulte de sumar _____ (_____) **puntos porcentuales** a la estimación del Costo de Captación a Plazo (en lo sucesivo "CCP"), que el Banco de México estima representativo del conjunto de las Instituciones de Banca Múltiple y que da a conocer mensualmente mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su Circular 2019/95, sus modificaciones o la que la llegare a sustituir, correspondiente al CCP vigente en la fecha de inicio de cada uno

de los períodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. Si en algún mes a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no se llegare a publicar el CCP, se considerará el publicado para el mes inmediato anterior al mes en que se haya dejado de publicar dicho CCP.

Para el caso de que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la estimación del CCP, la tasa de interés que se aplicará en lo sucesivo será la siguiente:

2.- La tasa que resulte de sumar _____ (_____) puntos porcentuales al promedio aritmético del rendimiento de Certificados De Tesorería (en lo sucesivo CETES), a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a éste, colocados en emisión primaria, que se publica regularmente en los diarios de mayor circulación en el país, de las últimas cuatro semanas inmediatas anteriores a la fecha de inicio de cada uno de los períodos en que deba efectuarse el pago de los intereses. Si en alguna o algunas de las semanas a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no se llegaren a emitir CETES a 28 (veintiocho) días de plazo, se considerará el rendimiento de CETES de la semana inmediata anterior o posterior a la semana en que se hayan dejado de emitir dichos CETES, el que resulte superior a elección de LA PARTE ACREEDORA.

Los puntos porcentuales sumados a la tasa de referencia marcados en los intereses ordinarios, podrán ser susceptibles a modificarse a la alza o a la baja, de conformidad a lo que acuerden las partes en cada una de las Exhibiciones que se efectúen, y que se establecerá en la Tabla de Amortización respectiva, así como el pagaré correspondiente que suscriban las partes, mencionando que dicha modificación será en cada exhibición marcada como nueva sin que afecte a las anteriores ya suscritas.

Inciso 2.05. Tabla de Amortización. El pago de las disposiciones que realice LA PARTE ACREDITADA al amparo de éste contrato, así como el pago de los intereses ordinarios se realizarán de acuerdo a la Tabla de Amortización que suscrita, aprobada y firmada por **LA PARTE ACREDITADA**, de manera simultánea al presente instrumento y que forma parte integral del mismo y que se identificará como Anexo A.

Inciso 2.06. Intereses Moratorios. En caso de que **LA PARTE ACREDITADA** deje de pagar puntualmente cualquier suma que estuviere obligada a cubrir conforme al presente contrato, causará intereses moratorios mensuales a partir de la fecha en que debió ser cubierta hasta la fecha de su pago total, intereses que se devengarán diariamente, que se pagarán a la vista y conforme a una **tasa anual del _____% (por ciento), sobre saldos insolutos. LA PARTE ACREDITADA** se obliga a pagar

Inciso 2.07. Cálculo de Intereses. Los intereses ordinarios y moratorios conforme a este Contrato y al Pagaré, se calcularán sobre la base de 1 un año de 360 trescientos sesenta días y el número de días que efectivamente transcurran, incluyendo el primero pero excluyendo el último de dichos días.

Inciso 2.08 Fecha de Corte. El presente contrato tendrá como fecha de corte para realizar el cálculo de los intereses ordinarios y moratorios, los días señalados en la Tabla de Amortización (Anexo A), que las partes firmen y suscriban referente al presente contrato.

Inciso 2.09. Periodicidad en pagos a intereses ordinarios. LA PARTE ACREDITADA realizará los pagos correspondientes a los intereses generados por la suscripción del presente contrato de manera mensual durante la vigencia del mismo en cada fecha de corte, de acuerdo a la Tabla de Amortización que adjunta al presente contrato firman las partes.

Inciso 2.10. Periodicidad en pagos a capital. LA PARTE ACREDITADA realizará los pagos correspondientes pagos a capital por la suscripción del presente contrato de acuerdo a la Tabla de Amortización que adjunta al presente contrato firman las partes, y en la que se señalará cada fecha de corte.

Inciso 2.11. Fecha límite de pagos a la exhibición. El presente Contrato tendrá como fecha límite de pago de la Exhibición para no generar intereses moratorios, de acuerdo a cada una de las fechas señaladas en la Tabla de Amortización que adjunta al presente contrato firman las partes, durante la vigencia del presente contrato.

Inciso 2.12. Fecha límite de pagos a intereses ordinarios. El presente Contrato tendrá como fecha límite de pago de los intereses ordinarios para no generar intereses moratorios, en cada una de las fechas señaladas en la Tabla de Amortización que adjunta al presente contrato firman las partes.

Inciso 2.13. Pagos. Los pagos que deba hacer LA PARTE ACREDITADA a LA PARTE ACREEDORA conforme a este Contrato y al Pagaré, se harán a LA PARTE ACREEDORA, en la cuenta, en la cuenta _____, CLABE _____ que LA ACREEDORA opera con _____, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, número de referencia **o en** cualquier otro lugar o forma que oportunamente informe LA PARTE ACREEDORA A LA PARTE ACREDITADA.

Inciso 2.14. Pagos y períodos de intereses que venzan en días no hábiles. Si cualquier pago que deba hacerse conforme a este Contrato y/o al Pagaré o cualquier Período de Intereses termine en cualquier día que no fuera Día Hábil, dicho pago se hará o dicho Período de Intereses terminará en el Día Hábil inmediato siguiente.

Inciso 2.15. Impuestos.

(a) LA PARTE ACREDITADA pagará a LA PARTE ACREEDORA todas las sumas de principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme al presente Contrato y al Pagaré, libres, exentas y sin deducción por concepto o a cuenta de cualquier impuesto, tributo, retención, deducción, carga o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en lo futuro, pagaderos en cualquier jurisdicción. Si en cualquier ocasión cualquier autoridad de cualquier jurisdicción con derecho a ello impone, carga o cobra cualquier impuesto, tributo, retención, deducción, carga u otra responsabilidad fiscal junto con intereses, sanciones, multas o cargos derivados de los mismos Impuestos sobre o respecto a este Contrato o al Pagaré, o a cualquier pago que deba hacerse conforme a los mismos, LA PARTE ACREDITADA pagará a la autoridad fiscal correspondiente, por cuenta de LA PARTE ACREEDORA, el monto de cualquiera de dichos Impuestos, y pagará a LA PARTE ACREEDORA las cantidades adicionales que se requieran para asegurar que LA PARTE ACREEDORA reciba la cantidad íntegra que habría recibido si no se hubiesen pagado dichos Impuestos, y entregará a LA PARTE ACREDITADA los recibos originales u otras constancias satisfactorias para LA PARTE ACREEDORA, del pago de cualquier Impuesto, dentro de los 30 treinta días siguientes a la fecha en que dicho Impuesto sea exigible y pagadero, conforme a las disposiciones legales aplicables.

(b) LA PARTE ACREEDORA notificará de inmediato a LA PARTE ACREDITADA de cualquier requerimiento, notificación, demanda de pago o cualquier otro aviso que reciba de cualquier autoridad con respecto a los Impuestos, para que LA PARTE ACREDITADA atienda con prontitud dicho requerimiento, notificación, demanda o aviso, paguen dicho Impuesto y mantenga a LA PARTE ACREEDORA en paz y a salvo con respecto a dicho requerimiento, notificación, demanda de pago o aviso, en el entendido que, en dicho caso, LA PARTE ACREEDORA entregará a LA PARTE ACREDITADA cualquier documento que LA PARTE ACREEDORA posea o copia del mismo, que LA PARTE ACREDITADA requiera con respecto de cualquier procedimiento relativo a dicho requerimiento, notificación, demanda de pago o aviso.

(c) Las obligaciones de LA PARTE ACREDITADA conforme a este Inciso, subsistirán a todas las demás obligaciones de LA PARTE ACREDITADA conforme al presente Contrato y al Pagaré.

Inciso 2.16. Fecha de Acreditamiento. La fecha de Acreditamiento de cada pago que **LA PARTE ACREDITADA** realice a favor de **LA PARTE ACREEDORA** será 24 veinticuatro horas después de que **LA PARTE ACREDITADO** haya sido notificado del mismo, pudiendo ser por medio de correo electrónico.

Inciso 2.17. Comisión por apertura. Las partes acuerdan que el porcentaje de comisión por apertura es del ____% (**por ciento**) más Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el monto total del crédito.

La comisión pactada en el presente inciso, podrá ser susceptible de modificación, en virtud de lo que acuerden por escrito las partes en cada una de las exhibiciones que solicite **LA PARTE ACREDITADA** en los términos del presente contrato.

Inciso 2.18 Comisión por Administración de Fideicomiso. - Las partes acuerdan que el diverso instrumento que celebraran por medio de un fideicomiso, generará una comisión del ____% (**por ciento**) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre el total del monto del crédito a favor de quien se designe como Fiduciario, por concepto de pago de notaría así como el concepto de constitución del fideicomiso en garantía.

La comisión pactada en el presente inciso, podrá ser susceptible de modificación, en virtud de lo que acuerden por escrito las partes en cada una de las exhibiciones que solicite **LA PARTE ACREDITADA** en los términos del presente contrato.

Inciso 2.19. Comisión por exhibición. Las partes acuerdan que el porcentaje de comisión por exhibición es de ____% (**por ciento**) más Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el monto total de la cantidad que se disponga.

Las partes pactan que LA PARTE ACREDITADA quedará exento de pagar esta comisión únicamente en la primera disposición.

La comisión pactada en el presente inciso, podrá ser susceptible de modificación, en virtud de lo que acuerden por escrito las partes en cada una de las exhibiciones que solicite **LA PARTE ACREDITADA** en los términos del presente contrato.

Inciso 2.20. Gastos de Notario e Impuestos. Las partes pactan que LA PARTE ACREDITADA pagará por Concepto de gastos de Notario e Impuestos originados por la celebración del presente contrato el equivalente al ____% (**por ciento**) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el monto total del crédito, a favor de quien se designe como Fiduciario.

La comisión pactada en el presente inciso, podrá ser susceptible de modificación, en virtud de lo que acuerden por escrito las partes en cada una de las exhibiciones que solicite **LA PARTE ACREDITADA** en los términos del presente contrato.

Inciso 2.21. Costo Anual Total (CAT). El presente contrato tendrá un Costo Anual Total del ____% (**por ciento**) sobre el total del monto acreditado, mismo que LA PARTE ACREDITADA se obliga a pagar anualmente a favor de LA PARTE ACREEDORA. Las partes acuerdan que la tasa expresada como CAT, es para fines informativos del crédito, y que la misma puede variar de acuerdo a las condiciones del mismo.

Inciso 2.22. Fecha de Vencimiento del Contrato (PLAZO)

Las partes pactan que la vigencia de este contrato, será indefinida, mientras existan obligaciones pendientes de cumplir a cargo del **ACREDITADO**, atendiendo a las fechas de pago que se pacten en las respectivas tablas de amortización y los eventuales incumplimientos en que este pudiera incurrir y mientras la **ACREEDORA** no lo dé por terminado.

Las partes señalan que por así convenir a sus intereses el plazo del presente contrato es indefinido, pero no por eso se puede malinterpretar el plazo del pago de capital, ya que el mismo deberá de hacerse de acuerdo a la Tabla de Amortización (Anexo A) a partir de la fecha señalada en la Carta Instrucción, que es la firma del presente contrato.

Inciso 2.23. Orden de Prelación. El orden de prelación en la aplicación del pago de adeudos hechos por LA PARTE ACREDITADA será el siguiente:

- a) Pago de Comisiones y cargos no financieros /
Otros Gastos, costos y penas derivados del presente contrato, en su caso. *
- a) Pago de intereses moratorios*
- b) Pago de intereses vencidos*
- c) Pago de capital vencido
- d) Pago de intereses vigentes*
- e) Pago de capital vigente

*Con el cobro correspondiente de IVA cuando aplique.

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que “LA PARTE ACREEDORA” aplique pagos en orden distinto a la prelación establecida en esta Cláusula, “LA PARTE ACREDITADA” acepta expresamente que ello no implicará en ningún caso que se extingue su obligación de pagar cualquier otro concepto que permanezca insoluto, ni el derecho del “LA PARTE ACREEDORA” de hacer exigible el pago de dichas cantidades.

Inciso 2.24 Garantía Fiduciaria. Como garantía del preferente y puntual pago del crédito materia del presente contrato, así como de sus intereses ordinarios y moratorios y demás obligaciones derivadas de este crédito, LA PARTE ACREDITADA, LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL, se obligan a dar en garantía a favor de LA PARTE ACREEDORA y por medio de aportación a un Fideicomiso de Garantía, uno o más inmuebles suficientes para cubrir un aforo mínimo de _____ sobre el monto total del crédito, los cuales deberán ser previamente aprobados por LA PARTE ACREEDORA.

Las partes pactan que la presente garantía fiduciaria siempre tendrá un aforo mínimo de__ sobre el monto total del crédito, por lo que LA PARTE ACREDITADA se obliga que durante la vigencia del presente contrato mientras que tenga obligaciones pendientes con LA PARTE ACREEDORA deberá mantener dicho aforo.

Se convendrá expresamente por las partes, que el referido Fideicomiso tendrá por principal finalidad el que en caso de incumplimiento de LA PARTE ACREDITADA con las obligaciones de pago derivadas de este contrato, EL FIDUCIARIO designado, lleve a cabo su ejecución. En consecuencia y en términos del Fideicomiso que se constituya, se entiende que tales bienes formarán parte del patrimonio fideicomitado y no deberán retirarse del mismo en tanto no sean cumplidas las obligaciones de LA PARTE ACREDITADA para con LA PARTE ACREEDORA, en los términos del presente contrato, por lo que en caso de sustituir los bienes materia de la garantía fiduciaria, (lo cual solamente se podrá hacer con el consentimiento

expreso de LA PARTE ACREEDORA) dicha sustitución deberá seguir garantizando un aforo mínimo de _____ sobre el monto total del crédito.

Inciso 2.25. Seguros. En caso de que los bienes inmuebles que se afectarán como Garantía para el presente Contrato, tengan una construcción o edificación, las partes acuerdan que a cuenta de LA PARTE ACREDITADA, LA PARTE ACREEDORA contratará en la fecha de firma del presente contrato, un seguro contra daños de cobertura amplia con pago anticipado de la suma asegurada, que cubrirá los riesgos contra incendio, temblor, explosión, huracán, ciclón y vientos tempestuosos. El monto de la prima de dicho seguro será cargado al monto del Crédito y deberá ser pagado por LA PARTE ACREDITADA.

Inciso 2.26. De la posesión. La guarda y custodia, de los bienes inmuebles que se otorguen en garantía será responsabilidad solidaria de los señores _____ y _____ (en adelante LA PARTE DEPOSITARIA) quienes tendrán de manera solidaria la obligación legal que el cargo devenga, y será solidariamente responsable en materia civil como penal del mal uso de los bienes inmuebles materia de la garantía. Por lo que por medio del presente instrumento acepta ejercer de manera solidaria con LA PARTE ACREDITADA el cargo aquí designado sin causar honorario alguno. Las partes acuerdan que es obligación de **LA PARTE DEPOSITARIA** manifestar expresamente a LA PARTE ACREEDORA de manera inmediata (24 horas o menos si la naturaleza del caso así lo justifica) sobre cualquier transmisión u otorgamiento de uso y disfrute bajo la figura de arrendamiento, comodato o cualquier otro título legal en favor de terceros que altere, limite, grave o modifique la posesión, aprovechamiento y libre disposición de los inmuebles que se otorgarán en garantía fiduciaria. En consecuencia a partir de la firma del presente contrato, salvo que exista autorización expresa de "LA PARTE ACREEDORA", **LA PARTE DEPOSITARIA** no podrán:

1. Celebrar acto jurídico alguno, que tenga por efecto afectar (de manera total o parcial) la posesión de la garantía inmobiliaria.
2. Tener conductas (ya sea de acción u omisión) que tengan por efecto afectar (de manera total o parcial) la posesión de la garantía inmobiliaria.

Si llegara a celebrar algún acto jurídico que afecte la posesión de la garantía inmobiliaria (lo cual desde luego sólo podrá ser con el consentimiento de **LA PARTE ACREEDORA**), los derechos de dicho acto jurídico deberán de ser cedidos a **LA PARTE ACREEDORA**.

En el supuesto de que la posesión de los inmuebles materia de la garantía se encuentre derivado a un tercero en virtud de algún contrato celebrado con anterioridad a la firma del presente acuerdo de voluntades, y tal situación no se haya hecho del conocimiento de LA PARTE ACREEDORA, todos los derechos y rentas derivados de dicho acuerdo se constituirán en favor de LA PARTE ACREEDORA, a partir de la fecha en que LA PARTE ACREEDORA tenga conocimiento del contrato celebrado, bastando la notificación que realice a LA PARTE DEPOSITARIA, en el sentido de que la PARTE ACREEDORA se constituye como titular de los derechos, señalándole además la obligación de notificar al tercero que detente la posesión del inmueble otorgado en garantía para que los pagos relativos a la rentas sean entregados a LA PARTE ACREEDORA en los términos y condiciones que le señale en la respectiva notificación.

Las partes pactan que los Señores _____ y _____ por su propio derecho, serán de manera solidaria **LA PARTE DEPOSITARIA** los inmuebles otorgados en garantía. Las personas físicas mencionadas aceptan el cargo que se le confiere mediante el presente contrato y anexos, aunando en lo anterior, asumen los derechos y obligaciones que este cargo le confiera, por lo que, aceptan y reconocen el alcance y contenido de lo dispuesto en el Artículo 380 (trescientos ochenta) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que a la letra dice:

---“ **Artículo 380.-** Al que, teniendo la posesión material de los bienes objeto de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de la posesión, aun siendo el acreedor, transmita en términos distintos a los previstos en la ley, grave o afecte la propiedad o posesión de los mismos, sustraiga sus componentes o los desgaste fuera de su uso normal o por alguna razón disminuya intencionalmente el valor de los mismos, se le sancionará con prisión hasta de un año y multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el monto de la garantía no exceda de doscientas veces el equivalente de dicho salario. Si dicho monto excede de esta cantidad, pero no de diez mil, la prisión será de uno a seis años y la multa de cien a ciento ochenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Si el monto es mayor al equivalente de diez mil días de dicho salario, la prisión será de seis a doce años y la multa de ciento veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.”

En cuanto LA PARTE ACREEDORA notifique que LA PARTE ACREDITADA incumplió con alguna de las obligaciones a su cargo, LA PARTE DEPOSITARIA tendrá la obligación de entregar a LA PARTE ACREEDORA dentro de las veinticuatro horas siguientes, la garantía inmobiliaria. Para los efectos legales a que haya lugar, las partes pactan que la notificación de incumplimiento que haga LA PARTE ACREEDORA a LA PARTE ACREDITADA y/o LA PARTE DEPOSITARIA, así como la solicitud de entrega del bien otorgado en depósito, tendrá todos los efectos de un requerimiento judicial.

Las partes pactan que bastará el incumplimiento por parte de LA PARTE ACREDITADA, para que sin necesidad de resolución judicial, LA PARTE ACREEDORA se vuelva dueña y titular del bien inmueble aquí dado en garantía.

Inciso 2.27. Cesión Derechos. Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo, EL ACREDITADO transmite a favor de la ACREEDORA, los derechos de cobro del Convenio de Cesión Inversa de Derechos al Cobro, _____ que se describen en el Anexo B del presente instrumento, y que, firmado por los comparecientes, forma parte integral de este contrato, así como las cantidades de numerario que EL ACREDITADO reciba a partir de la firma del presente contrato, derivado de los documentos y título de crédito antes referidos.

Para los efectos de la cláusula anterior, EL ACREDITADO endosa en garantía el pagaré previamente referido. De ahí que bastará el incumplimiento por parte de EL ACREDITADO, para que sin necesidad de requerimiento, notificación o interpelación alguna, la ACREEDORA pueda ejercer las acciones que a su derecho convengan, como beneficiaria del título de crédito en comento.

El ACREDITADO manifiesta bajo protesta de decir verdad que los derechos de cobro que cede en garantía por medio del presente instrumento así como todas las facturas, pagarés, y/o documentos que llegue a entregar a la ACREEDORA durante la vigencia del presente contrato con el fin de mantener el aforo, son totalmente cobrables, se encuentran vigentes, y afirma que esos derechos son perfectamente exigibles al deudor de que se trate.

Estas cesiones que serán plenas de derecho, obligándose el ACREDITADO el realizar la notificación de la celebración del presente contrato a las personas con las que tenga celebrado dicho Convenio de Cesión

_____, en un plazo no mayor a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a la firma del presente contrato. En caso de que el ACREDITADO incumpla con la obligación de notificar dichas cesiones se considerará como un incumplimiento no subsanable y se estará a lo dispuesto en los términos del inciso 5.01 del presente contrato.

Las notificaciones deberán de realizarse de manera personal y por escrito por medio de Fedatario Público en donde EL ACREDITADO, notifique a las personas correspondientes, la cesión de los derechos de cobro en garantía sobre los contratos respectivos, en donde autorice y señale que en caso de incumplir con las obligaciones pactadas en el presente contrato, la ACREEDORA tendrá los derechos de cobro, se le deberá de pagar a esta, y que la ACREEDORA tendrá el derecho de hacer cumplir los convenios que se hayan celebrado con las mismas. EL ACREDITADO se obliga, en el plazo establecido en el párrafo anterior, a entregar a la ACREEDORA un ejemplar de la notificación recibida por las personas respectivas, así como la manifestación de conformidad por escrito de parte de cada una de ellas.

En el supuesto de que el ACREDITADO no lleve a cabo las notificaciones en los términos y condiciones ya referidos se obliga a dar todas las facilidades tendientes para que la ACREEDORA acuda directamente con la persona que se trate para llevar a cabo la respectiva notificación de la cesión de los derechos de cobro en garantía, por lo que el ACREDITADO correrá con todos los gastos que se originen de estas notificaciones, cantidad que se le cargará al estado de cuenta del mes que se trate.

En virtud de lo anterior EL ACREDITADO, autoriza a la ACREEDORA de ejercer sus derechos de cobro y hacer cumplir los contratos respectivos, así como ejercer los derechos que es titular EL ACREDITADO, en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas, sujetándose al procedimiento de ejecución de la prenda en el presente contrato y que se describen más adelante.

Inciso 2.28. Garantía Prendaria. Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo para que la **ACREEDORA** pueda otorgarle la disposición que le solicite, el **ACREDITADO** entrega como Garantía Prendaria, _____, derivado de los documentos y título de crédito antes referidos.

Cada que el **ACREDITADO** desee le sea entregada una exhibición de la línea de crédito, deberá con una anticipación mínima de diez días hábiles, entregar a la **ACREEDORA** para revisión, los originales de los documentos y/o títulos (en adición a otros documentos que más adelante se listarán), en los cuales consten derechos de crédito a su favor, y pretenda dar en garantía a la **ACREEDORA** por la exhibición que se pretenda. Estos derechos de crédito que se pretendan dar en garantía, deberán de tener un valor de mínimo el doble, de la exhibición que se pretenda (es decir, el aforo deberá de ser _____ a _____)

Los derechos dados en garantía siempre deben de tener un valor de _____ a _____ respecto a la exhibición que estén garantizando, por lo que, si durante el tiempo que haya saldo insoluto, por alguna razón alguno o algunos de los derechos de crédito dados en garantía se vuelven material o jurídicamente imposibles de cobrar (ya sea porque el cliente de que se trata se declaró en insolvencia, tiene domicilio desconocido o dejo de tener bien alguno con que responder a sus obligaciones)

el **ACREDITADO** tendrá la obligación de substituir esos derechos de crédito por unos que si sean susceptibles de cobrarse a la sola petición de la **ACREEDORA** (pudiendo ser vía correo electrónico), esto en aras de que los derechos dados en garantía siempre tenga el _____ a _____ del valor de la exhibición de que se trate.

Las partes pactan que cuando la **ACREEDORA** reciba los documentos y/o títulos, tendrá el plazo de diez días hábiles para revisarlos. Si pasado dicho plazo el **ACREDITADO** no recibe respuesta respecto a los documentos dados para análisis, se presumirá que la **ACREEDORA** no los admitió, y el **ACREDITADO** tendrá la obligación de entregar nuevos documentos donde consten créditos a su favor, con el mismo aforo de _____ a _____, en aras de que la **ACREEDORA** proceda a revisarlos, en los términos de la ya referida mecánica, tiempos, proceso, y consecuencias.

En caso de que la **ACREEDORA** admita los documentos en donde consten los derechos del **ACREDITADO**, esta le dará aviso por medio de correo electrónico, haciéndole saber el día y hora en que le otorgará el monto de la exhibición solicitada, debiendo acudir a las oficinas de la **ACREEDORA** con los **CLIENTES**, (entendiendo como los clientes las personas a cargo de los derechos de crédito, así como las personas que tengan la posesión de los bienes arrendados dados en garantía) para que los mismos sean notificados en los términos que la **ACREEDORA** disponga, respecto al hecho de que los créditos a su cargo están siendo dados en garantía a la **ACREEDORA**.

En adición a los documentos o títulos en los que consten los derechos de crédito que el **ACREDITADO** da en garantía a la **ACREEDORA**, el primero le deberá dar a la segunda lo siguiente:

1. Todos los documentos que resulten necesarios para exigir judicialmente los créditos que se pretendan dar en garantía.
2. La siguiente documentación respecto a los **CLIENTES**:
 - a. Si es persona física, copia de su identificación oficial.
 - b. Si es persona moral, copia del poder de una persona con facultades suficientes para recibir la notificación a la que hace referencia el párrafo cuarto de este inciso, así como copia de la identificación del apoderado de que se trate.

Si en la revisión de los documentos que realice la **ACREEDORA** se da cuenta que hace falta alguno de los requisitos antes enumerados, la **ACREEDORA** se lo solicitará al **ACREDITADO** por medio de correo electrónico, y este último tendrá la obligación de cumplir con el requerimiento solicitado a los 5 cinco días hábiles siguientes en que recibió la notificación. El plazo que tiene la **ACREEDORA** para revisar los documentos, empezará a correr hasta que estos estén completos en los términos de esta cláusula.

En caso de que el **ACREDITADO** no cumpla en tiempo y forma lo anterior, la **ACREEDORA** tendrá el derecho de no recibir dicho documento en garantía y por lo tanto no entregar la exhibición solicitada por el **ACREDITADO**, hasta que este último le entregue otro documento a la **ACREEDORA** y esta lleve a cabo todo el procedimiento estipulado en el presente contrato.

Si no obstante el requerimiento la **ACREEDORA** considera que los documentos no están completos, o no considera conveniente recibirlos en garantía (por cualquier razón), podrá sin responsabilidad, negarse a darle al **ACREDITADO** la exhibición que pretenda. Quedando obligado este último, en dar a revisión a la **ACREEDORA**, diversos documentos o títulos, en los que consten derechos de crédito a su favor.

Inciso 2.29 Garantía Natural.- LA PARTE ACREDITADA garantiza a LA PARTE ACREEDORA el pago puntual y preferente de capital, intereses, comisiones, así como de cualquier accesorio y/u obligación que deriven del presente contrato, con el bien adquirido y/o producido con el importe del crédito materia del presente contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 322 y 324 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Inciso 2.30 Garantía Solidaria. Como ya quedó manifestado en las Declaraciones, los señalados como LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL, manifiestan que mediante este acto se constituyen individualmente como Obligados Solidarios de LA PARTE ACREDITADA a favor de LA PARTE ACREEDORA, por lo que responderán como si fueran obligados en primer lugar y de manera solidaria de todas y cada una de las obligaciones contraídas por LA PARTE ACREDITADA, renunciando expresamente a los derechos de orden y excusión contemplados en los artículos 2815 y 2816 del Código Civil Federal.

CLÁUSULA III.- CONDICIONES PARA LA EXHIBICIÓN.

Inciso 3.01. Condiciones Previas a la Exhibición. La Exhibición estará sujeta a la condición de que LA PARTE ACREEDORA haya recibido por lo menos 5 cinco Días Hábiles antes de la Fecha de Desembolso, los siguientes documentos y que se hayan cumplido las siguientes condiciones, en forma y fondo aceptables:

- a).- LA PARTE ACREDITADA deberá entregar copia de su Registro Federal de Contribuyentes, y copia de su alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comprobando su legal existencia de acuerdo a las leyes mexicanas, como persona moral;
- b).- LA PARTE ACREDITADA deberá entregar copia certificada de la identificación oficial de las personas que de acuerdo a las leyes de la materia y a sus estatutos, cuenten con facultades para la firma el presente Contrato, el Pagaré y los demás documentos que deban subscribirse conforme a los mismos;
- c).- Que, en su caso, se hayan constituido las Garantías en forma y fondo aceptables para LA PARTE ACREEDORA;
- d).- Que LA PARTE ACREDITADA haya entregado la Carta Instrucción;
- e).- Que en o antes de la fecha de la Exhibición solicitada, no haya ocurrido y subsista alguna Causa de Incumplimiento o evento que con el transcurso del tiempo o aviso dado, o ambos, constituirá una Causa de Incumplimiento;
- f).- Que LA PARTE ACREEDORA haya recibido el Pagaré suscrito por LA PARTE ACREDITADA Y LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA, documentando dicha Exhibición;
- g).- Que no haya ocurrido cualquier evento o condición en o antes de la Exhibición solicitada que, según lo determine LA PARTE ACREEDORA de buena fe, tenga o pueda tener un efecto adverso de importancia en los negocios, activos, responsabilidades o condición (financiera o de cualquier otra naturaleza) de LA PARTE ACREDITADA, que pueda afectar el resultado de las operaciones o proyectos de LA PARTE ACREDITADA o la capacidad de LA PARTE ACREDITADA para pagar la Exhibición.
- h) Que en el supuesto de que alguna Entidad de Fondeo convenga en otorgar a LA PARTE ACREEDORA un crédito o financiamiento para fondear la Exhibición solicitada, LA PARTE ACREDITADA deberá de cumplir con todas las condiciones

que señale dicha Entidad de Fondeo en relación con dicha Exhibición, en el entendido que, en su momento, el documento en el que consten dichas condiciones será firmado por las partes y se adjuntará al presente Contrato para formar parte integrante del mismo, de igual manera autorizará la inspección y solicitud de documentación, así como cualquier tema relacionado con la Entidad de Fondeo. LA PARTE ACREDITADA acuerda expresamente con LA PARTE ACREEDORA que el presente contrato podrá ser fondeado total o parcialmente con recursos de los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) o bien con recursos de BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA (El Banco) o con cualquier otra Institución o Entidad de Fondeo, así como cualquier institución de crédito del sistema financiero mexicano.

CLÁUSULA IV.- OBLIGACIONES

Inciso 4.01. Obligaciones de Hacer de LA PARTE ACREDITADA. Mientras el Pagaré permanezca insoluto, o mientras LA PARTE ACREDITADA tenga cualquier obligación conforme a este Contrato, a menos que LA PARTE ACREEDORA consienta por escrito en lo contrario, LA PARTE ACREDITADA se obliga a:

- a).- Cumplimiento de Leyes. Cumplir en todos los aspectos de importancia con todas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes aplicables, incluyendo, sin limitación, el pago a su vencimiento de todos los impuestos, contribuciones y cargas gubernamentales impuestas sobre ella o sobre sus bienes, excepto en la medida en que los impugne de buena fe y por medio de procedimientos apropiados.
- b).- Mantenimiento de Personalidad Jurídica. Conservar y mantener su personalidad jurídica, sus derechos para conducir sus negocios y todos los demás derechos, licencias, concesiones y privilegios necesarios en el curso ordinario de sus negocios u operaciones.
- c).- Requisitos de Informar. Proporcionar a LA PARTE ACREEDORA cualquier información y/o documentación relativa a la situación financiera u operaciones o de cualquier otra naturaleza de LA PARTE ACREDITADA, que sea solicitada razonablemente en cualquier momento por LA PARTE ACREEDORA, por escrito y/o correo electrónico, así como toda la información y/o documentación con respecto a la operación del negocio de LA PARTE ACREDITADA, comprobando en todo momento la aplicación correcta y oportuna de los recursos del financiamiento para lo que fue solicitado con base en la Solicitud de crédito firmada por LA PARTE ACREDITADA. En un plazo no mayor a 30 treinta días posteriores a la disposición del crédito.
- d).- Actualizar expediente de crédito. LA PARTE ACREDITADA, tendrá la obligación de proporcionar cuando menos una vez al año contado a partir de la firma de la presente, en el domicilio señalado por LA PARTE ACREEDORA en este contrato, todos los documentos necesarios a fin de actualizar su expediente de crédito siendo estos enunciativos más no limitativos:

EMPRESAS

1. ACTA(S) DE LA EMPRESA Y PODERES CON LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES.
2. COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL
3. COMPROBANTE DE DOMICILIO PARTICULAR DEL REPRESENTANTE LEGAL.
4. INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL EN ORIGINAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y POR EL CONTADOR DE LA EMPRESA.
5. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MENSUAL.
6. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (ÚLTIMOS TRES MESES)
7. OPINIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) FORMATO 32D, AL CIERRE DEL MES INMEDIATO ANTERIOR.
8. ACTUALIZACIÓN DE SUS PASIVOS AL CIERRE DEL MES INMEDIATO ANTERIOR.

Si hubiera algún otro documento / información que LA PARTE ACREEDORA considere necesario a fin de actualizar su expediente de crédito, así lo solicitará a LA PARTE ACREDITADA (pudiendo ser vía correo electrónico), para que en el lapso de 5 días hábiles después de hecha la solicitud, se proporcione a LA PARTE ACREEDORA la información / documentación solicitada. Esto se pacta al margen de la obligación de actualizar previamente referida. Y desde luego que la información / documentación solicitada por LA PARTE ACREEDORA en los términos del presente párrafo, puede ser diversa a la previamente listada.

e).- Se obliga a dar el mantenimiento debido, que los bienes inmuebles necesiten para su buen funcionamiento y conservar el mejor estado de conservación de los mismos. Así como efectuar los pagos correspondientes que por concepto de derechos e impuestos, ya sean municipales, estatales o federales, tales como el Impuesto Predial y el consumo de agua se generen cada año, con la finalidad de mantener sin adeudo el inmueble que se aporte como Garantía Fiduciaria.

f) A cumplir en los proyectos que desarrolle el ordenamiento ecológico, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente; la protección de las áreas naturales, la flora, faunas silvestres y acuáticas; el aprovechamiento racional de los elementos naturales; la previsión y el control de la contaminación del aire, agua y suelos; así como las demás disposiciones previstas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

g) No gravar, afectar, pignorar, transformar, transmitir, vender, enajenar, ceder o transferir de cualquier manera los bienes en garantía, hasta en tanto no sean completamente cumplidas y pagadas las obligaciones garantizadas.

h) Permitir la visita, inspección así como proporcionar información necesaria a LA PARTE ACREEDORA y/o a la Institución o Entidad de Fondeo, de igual forma, cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que solicite la entidad de fondeo, con el objeto de cumplir a cabalidad con las condiciones exigidas por dichas Entidades, de manera cómo se señaló en la cláusula_____.

i) Proporcionar sin necesidad de requerimiento por parte de LA PARTE ACREEDORA, los comprobantes fiscales que acrediten la correcta aplicación de los recursos otorgados por medio del presente Contrato de Crédito. Y si lo llegara a solicitar LA PARTE ACREEDORA (pudiendo hacerlo vía correo electrónico), proporcionarlo dentro de los tres días hábiles después de hecha la solicitud.

En caso de incumplimiento de LA PARTE ACREDITADA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato y pagaré, LA PARTE ACREEDORA podrá demandar su cumplimiento indistintamente a LA PARTE ACREDITADA o a LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA, o simultáneamente.

Inciso 4.02. Obligaciones de No Hacer del ACREDITADO. Mientras el Pagaré permanezca insoluto, o mientras LA PARTE ACREDITADA tenga cualquier obligación conforme a este Contrato, a menos que LA PARTE ACREEDORA consienta por escrito en lo contrario, LA PARTE ACREDITADA no podrá:

A).- Suscribir contratos o títulos de crédito tanto en calidad de Acreditado, Fiador, Obligado Solidario y/o Aval, que afecten su patrimonio, durante la vigencia del presente contrato, con ninguna persona física o moral distinta a LA PARTE ACREDITADA, que afecte la garantía otorgada.

B).- Dar uso indebido a los bienes inmuebles dados en garantía, el cual ocasione el desperfecto, avería, mal funcionamiento parcial o total de los mismos, quedando estos de manera irreparable.

C).- Contratar pasivos salvo previa autorización de LA PARTE **ACREEDORA** la cual deberá de constar por escrito o por

medio de correo electrónico ya que de lo contrario el acreditado no lo podrá realizar.

Inciso 4.03. Obligaciones de Hacer de LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL.

- a).- Se obliga a suscribir cada ANEXO que llegare a ser incorporado al presente contrato, así como a firmar como aval en cada uno de los pagarés que llegaren a suscribirse.
- b).- En caso de incumplimiento de LA PARTE ACREDITADA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Contrato y pagaré, LA PARTE ACREEDORA podrá demandar su cumplimiento indistintamente a LA PARTE ACREDITADA o a LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL y/o LA PARTE DEPOSITARIA o simultáneamente.

Cualquier incumplimiento de parte de LA PARTE ACREDITADA y/o LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL a las obligaciones señaladas en la presente cláusula, independientemente de constituir una causal de terminación anticipada del CONTRATO y del presente Convenio, generará una pena equivalente al __% (_ por ciento) más el impuesto al valor agregado IVA mensual sobre el monto total de la línea de crédito, materia del presente contrato hasta que LA PARTE ACREDITADA cumpla con la obligación de hacer que no realizó en los términos de la presente cláusula.

CLÁUSULA V.- CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO.

Inciso 5.01. Causas de Incumplimiento. Si ocurre y subsiste cualquiera de los eventos descritos a continuación ("Causas de Incumplimiento"), LA PARTE ACREEDORA podrá mediante aviso por escrito dado a LA PARTE ACREDITADA (i) declarar extinguido su compromiso de hacer la Exhibición en favor de LA PARTE ACREDITADA conforme a este Contrato, y (ii) en caso de haberse hecho ya la Exhibición, declarar vencida y pagadera de inmediato la suma principal insoluble de la Exhibición, los intereses devengados por la misma y no pagados, y todas las demás sumas pagaderas conforme a este Contrato, caso en el cual, el Pagaré, la suma principal insoluble de la Exhibición, los intereses devengados y no pagados y todas las demás sumas adeudadas por LA PARTE ACREDITADA a LA PARTE ACREEDORA conforme a este Contrato, vencerán y serán pagaderas de inmediato, sin requisito de presentación, requerimiento, solicitud, protesto u otro aviso de cualquier naturaleza, a todo lo cual LA PARTE ACREDITADA renuncia expresamente por este medio:

- a).- Si LA PARTE ACREDITADA no pagare a su vencimiento íntegramente la suma principal y/o intereses de la Exhibición o del Pagaré, o cualquier otra cantidad pagadera conforme a este Contrato; o
- b).- Si cualquier declaración hecha por LA PARTE ACREDITADA conforme a este Contrato, o cualquier certificación o documento que LA PARTE ACREDITADA haya entregado en cumplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en este Contrato, resulta ser incorrecta en cualquier aspecto importante, al momento de haber sido hecha;

Así como también que los recursos otorgados a través del presente contrato no haya sido utilizado conforme a lo estipulado en la Solicitud de Crédito firmada por LA PARTE ACREDITADA.

- c).- Cualquier incumplimiento a alguna de las obligaciones establecidas en este contrato; o
- d).- Si LA PARTE ACREDITADA (i) incumple en el pago de sus obligaciones pactadas o en cualquiera de sus adeudos o sus intereses, a su vencimiento, ya sea este convencional, por pago anticipado obligatorio o de cualquier otra manera y dicha falta subsiste una vez transcurrido el período aplicable de gracia, en su caso, estipulado en el convenio o instrumento relativo a dicho adeudo, o (ii) incumple con cualquier otro término, pacto o condición contenido en el convenio o instrumento relativo a cualquiera de sus adeudos y dicha falta subsiste una vez transcurrido el período aplicable de gracia, en su caso, estipulado en dicho convenio o instrumento, independientemente de que dicho adeudo sea o no declarado vencido anticipadamente;

CLÁUSULA VI. VARIOS

Inciso 6.01. Modificaciones. Ninguna modificación o renuncia a derecho alguno derivado de este Contrato y ningún consentimiento a divergencia alguna por parte de LA PARTE ACREDITADA de las obligaciones que les derivan de este Contrato, tendrá efecto a menos que conste por escrito y esté suscrito por LA PARTE ACREEDORA y en ese caso, dicha modificación, consentimiento o renuncia, sólo tendrá efectos en relación con el propósito para el cual haya sido otorgada.

Inciso 6.02. Renuncias; Recursos Acumulativos. Ninguna omisión o demora por parte de LA PARTE ACREEDORA, en el ejercicio de cualquiera de sus derechos, facultades o acciones conforme a este Contrato se podrá considerar como renuncia a los mismos, ni podrá cualquier ejercicio singular o parcial de cualquiera de dichos derechos, facultades o acciones, impedir cualquier otro o ulterior ejercicio de las mismas o el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad o acción. Los derechos y acciones previstos en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de derecho o acción alguna prevista por la ley.

Inciso 6.03. Notificaciones. Las notificaciones o avisos que se contemplan en el mismo, se harán por escrito y se entregarán a cada parte en su domicilio convencional señalado para efectos del presente Contrato y/o correo electrónico, dicha notificación se podrá realizar de las siguientes maneras: Personalmente, por correo certificado con acuse de recibo, por correo electrónico de la empresa y/o en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad.

En caso de que las partes opten por que las notificaciones que se deriven del presente contrato sean vía correo electrónico se harán por medio de las siguientes cuentas electrónicas autorizadas por las partes:

Por **LA PARTE ACREEDORA:** _____

Por **LA PARTE ACREDITADA:** _____

Las partes pactan que durante la vigencia del presente contrato se podrá modificar la cuenta de correo electrónico que por medio del presente señalan, siempre y cuando se dé aviso a la otra parte y conste su consentimiento por escrito, ya que de lo contrario cualquier notificación vía correo electrónico será válida en la cuenta ya referida en este instrumento y tendrá efectos en los términos del presente contrato.

Las partes pactan como sistema de información Outlook.

Inciso 6.04. Costos y Gastos. LA PARTE ACREDITADA conviene en pagar, a solicitud de LA PARTE ACREEDORA, todos los costos y gastos razonables en relación con la preparación, suscripción, inscripción, perfeccionamiento y administración de este Contrato, el Pagaré, así como de cualquier otro documento que se deba entregar conforme a este Contrato, incluyendo, sin limitar, los honorarios y gastos de los asesores legales de LA PARTE ACREEDORA. LA PARTE ACREDITADA conviene asimismo en pagar a solicitud de LA PARTE ACREEDORA, las pérdidas, costos y gastos, si los hubiere, en relación con la exigibilidad de este Contrato, el Pagaré y de cualquier otro documento que se deba entregar conforme a este Contrato.

En caso de pago tardío se cobrará mensualmente el equivalente al_% (_por Ciento) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del valor del crédito, por concepto de Gastos de Cobranza.

Inciso 6.05. Cesión. LA PARTE ACREDITADA no podrá ceder los derechos u obligaciones que le derivan del presente Contrato, sin el previo consentimiento otorgado por escrito por LA PARTE ACREEDORA. Esta última podrá ceder a cualquier Persona y en cualquier momento, los derechos y obligaciones que le deriven del presente Contrato y del Pagaré. En el

supuesto de que LA PARTE ACREEDORA llevare a cabo cualquier cesión de acuerdo con este Inciso, el cesionario adquirirá los mismos derechos y beneficios a cargo de LA PARTE ACREDITADA, que tendría, con respecto a los derechos y obligaciones que le fueron cedidos, si originalmente fuese LA PARTE ACREEDORA conforme a este Contrato.

Inciso 6.06. Estado de Cuenta. LA PARTE ACREEDORA se obliga a expedir cada mes un estado de cuenta que contendrá la información relativa a pagos, intereses y comisiones, y demás rubros, el cual estará a disposición de LA PARTE ACREDITADA en las oficinas de LA PARTE ACREEDORA y será enviado por correo electrónico, dentro de los primeros 05 (cinco) días del mes sin costo, en caso de que LA PARTE ACREDITADA no reciba su estado de cuenta en el correo electrónico proporcionado para notificaciones, dentro de ese periodo, podrá solicitarlo al correo electrónico proporcionado por LA PARTE ACREEDORA, sin embargo, la no recepción del mismo no exime a LA PARTE ACREDITADA del cumplimiento de sus pagos conforme a la Tabla de Amortización. En caso de que LA PARTE ACREDITADA no consulte dicho estado de cuenta en el lapso anteriormente referido, el costo de la expedición del estado de cuenta será de \$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). El plazo que tiene LA PARTE ACREDITADA para objetar el estado de cuenta emitido será de 5 (cinco) días contados a partir de la expedición mensual del estado de cuenta, en caso de no realizar ninguna objeción en dicho plazo se entenderá que LA PARTE ACREDITADA está de acuerdo con el mismo. LA PARTE ACREDITADA deberá de solicitar por escrito al representante de LA PARTE ACREEDORA dicho estado de cuenta así como cualquier información respecto de transacciones y movimientos de su crédito, los cuales se entregarán a LA PARTE ACREDITADA un día hábil posterior a su solicitud por escrito, y tendrán el mismo costo que el estado de cuenta.

Inciso 6.07. Información de CONDUSEF. LA PARTE ACREEDORA informa a LA PARTE ACREDITADA el número telefónico de atención a usuarios 53 400 999 cinco, tres, cuatro, cero, cero, nueve, nueve, nueve, o lada sin costo 01 800 999 8080 cero, uno, ocho, cero, cero, nueve, nueve, nueve, ocho cero, ocho, cero, dirección en Internet (www.condusef.gob.mx) y correo electrónico (opinion@condusef.gob.mx) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para cualquier duda respecto de los servicios financieros prestados por LA PARTE ACREEDORA.

Inciso 6.08. Unidad Especializada: LA PARTE ACREEDORA pone a disposición de LA PARTE ACREDITADA en el domicilio manifestado en el capítulo de declaraciones de este contrato una Unidad Especializada cuyo titular es el Señor Humberto Hernández Serur, constituida y debidamente registrada de conformidad con la Ley para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para cualquier duda, consulta, aclaración, solicitud, inconformidad, y quejas relativas al producto o servicio contratado; siendo el número de teléfono para consultas el (33)3457-2113, paréntesis, tres, tres, paréntesis, tres, cuatro, cinco, siete, guión, dos, uno, uno, tres, con horario de atención de 9:00 nueve horas a las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos de Lunes a Viernes, misma Unidad que tiene domicilio en AVENIDA DE LA CALMA 3483 - E, COL. LA CALMA, C.P. 45070, DELEG./MPIO. ZAPOPAN, ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO, dicha Unidad cuenta con el correo electrónico hrh_2022@outlook.es; mencionando que el proceso para presentar ante la Unidad Especializada alguna duda, consulta, aclaración, solicitud, inconformidad, o queja tendrá que ser por escrito manifestando su inconformidad y acompañando a la misma el contrato y anexos del producto o servicio contratado, así como también una copia de identificación oficial vigente, una vez recibida la anterior documentación se procederá a responderla en o plazos que la Ley para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros determine.

Inciso 6.09. Clave de Registro: El presente contrato de adhesión se encuentra debidamente registrado ante la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) bajo la clave 16338-439-039353/02-01013-0425.

Inciso 6.10. Aviso de Privacidad. LA PARTE ACREDITADA de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Federal

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares es responsable de recabar los datos personales de LA PARTE ACREDITADA, así como del uso que se le dé a los mismos y su protección. La Información personal proporcionada a LA PARTE ACREEDORA sus subsidiarias y/o afiliadas, será utilizada para entre otros fines, de manera enunciativa más no limitativa para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato. Las partes acuerdan que los datos personales entregados serán protegidos, pero pueden ser transferidos a las empresas controladoras, subsidiarias o afiliadas a LA PARTE ACREDITADA y/o con quien tenga una relación jurídica o de negocio, a efecto de proveer adecuadamente los servicios y productos que ha solicitado o bien para entablar cualquier tipo de relación jurídica o de negocios, salvo que el titular respectivo de los datos manifieste expresamente su oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Los Datos Personales se recaban y tratan de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por la citada Ley. LA PARTE ACREDITADA tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que LA PARTE ACREEDORA ha implementado y que puede poner a disposición de la parte que así lo solicite. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, LA PARTE ACREEDORA pone a disposición de las demás partes su departamento de datos personales ubicado en el domicilio señalado en el presente Contrato, o al número telefónico _____ y correo electrónico _____. LA PARTE ACREEDORA se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en la materia.

Inciso 6.11. Manifiesta LA PARTE ACREDITADA, bajo protesta de decir verdad, que: (i) todas las actividades a que se dedica son lícitas; (ii) el dinero con el cual pagará el crédito otorgado en el presente instrumento, será de procedencia lícita y legítima; y que (iii) conoce el contenido y el alcance legal del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus Reglas de carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Noviembre del 2006, por lo que las anteriores declaraciones las hace en cumplimiento a dichos ordenamientos legales y en virtud de ello manifiesta que todos los actos que realice al amparo del presente contrato, han sido y serán con el producto normal de sus actividades y que tales recursos en ningún caso provienen de actividades ilícitas que tengan o puedan representar la comisión de cualquier delito, en especial lo previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Inciso 6.12. LA PARTE ACREDITADA manifiesta que previo a la firma del presente contrato se le informó del Costo Anual Total del presente contrato, tal y como se estipula en la cláusula ____.

Inciso 6.13. Jurisdicción. Todas las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales radicados en la Zona Metropolitana de _____, entendiendo estos a los Juzgados locales del primer partido judicial del estado de _____, así como los Tribunales Competentes del Poder Judicial Federal, radicados en la Zona Metropolitana de _____ ajustándose ampliamente a las reglas de jurisdicción concurrente contempladas por el texto Constitucional, renunciando a cualquier fuero de domicilio o vecindad que tengan o adquieran en lo futuro.

Inciso 6.14. Obligación de Entregar Copia y Anexos del Presente Contrato. LA PARTE ACREEDORA se obliga a entregar una copia del presente contrato a LA PARTE ACREDITADO 10 diez días hábiles posteriores a la firma del mismo.

Inciso 6.15. Autorización del ACREDITADO para revisión de reporte de crédito. LA PARTE ACREDITADA autoriza a LA PARTE ACREEDORA para que esta realice cualquier revisión respecto del reporte de crédito de LA PARTE ACREDITADA que LA PARTE ACREEDORA crea conveniente para cumplir con el objeto del presente contrato.

Inciso 6.16. Autorización para intercambio de Información. LA PARTE ACREDITADA autoriza a LA PARTE ACREEDORA al intercambio de información ya sea vía electrónica o por correo postal, pudiendo ser dicha información de cualquier índole, siempre y cuando sea respecto a la relación contractual entre LA PARTE ACREDITADA y LA PARTE ACREEDORA resultante de la suscripción del presente contrato.

CLÁUSULA VII. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Inciso 7.01. Cualquiera de Las Partes que suscriben el presente contrato podrá dar por terminado el mismo en cualquier momento, siempre y cuando se notifique previamente a la otra parte y se cumpla con lo establecido en todos los incisos de la presente cláusula.

Inciso 7.02.- LA PARTE ACREDITADA podrá solicitar la terminación del presente contrato una vez que haya cumplido todas y cada una de las obligaciones pactadas en el mismo o manifestando por escrito estar dentro de los siguientes supuestos:

- a) Por cumplimiento del objeto. Para dicho fin LA PARTE ACREDITADA deberá de dirigir un escrito a LA PARTE ACREEDORA solicitando la terminación del presente contrato, por haberse cumplido el objeto del mismo así como todas y cada una de las obligaciones pactadas en él; LA PARTE ACREEDORA se obliga a entregar al día hábil siguiente a la recepción de dicha solicitud un estado de cuenta el cual contenga su saldo en dicha fecha así como una respuesta a dicha solicitud, junto con la carta finiquito en el supuesto de haber cumplido con todas las obligaciones contraídas en este contrato.
- b) Por Anticipado. Para dicho fin LA PARTE ACREDITADA deberá de dirigir un escrito a LA PARTE ACREEDORA donde le exponga las razones por las cuales ha decidido solicitar la terminación del presente contrato, y LA PARTE ACREDITADA en un término de 05 cinco días hábiles resolverá al respecto, siendo su decisión inatacable, en dicha resolución LA PARTE ACREEDORA indicará a LA PARTE ACREDITADA los pasos a seguir así como la cantidad que este deberá de cubrir para dar por terminado el presente contrato.

Inciso 7.03. Una vez que LA PARTE ACREEDORA reciba la solicitud de terminación de contrato, debe comunicar a LA PARTE ACREDITADA el importe de adeudos y dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a su solicitud pondrá a su disposición dicha información en la sucursal elegida por LA PARTE ACREDITADA y una vez liquidados se dará por terminado el contrato.

Inciso 7.04. Una vez aprobada la terminación de contrato, LA PARTE ACREEDORA se obliga a entregar a favor de LA PARTE ACREDITADA documento o bien un estado de cuenta, en el cual se dé constancia del fin de la relación contractual.

CLÁUSULA VIII. FONDEO.

Inciso 8.01. DESCUENTO. “LA PARTE ACREDITADA” en los términos del artículo 299 doscientos noventa y nueve de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito autoriza a “LA PARTE ACREEDORA” para ceder o descontar, aún antes de su vencimiento del presente contrato, los derechos a su favor derivados de éste y del pagaré que documente la disposición.

Inciso 8.02. VIGILANCIA. “LA PARTE ACREEDORA” y/o FIRA y/o Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple y/o cualquier entidad nacional o internacional tendrá la facultad durante todo el tiempo de vigencia del crédito, de designar a un interventor que cuide el exacto cumplimiento de las obligaciones de “LA PARTE ACREDITADA”, principalmente en lo que se refiere a la vigilancia de la inversión de fondos, del debido funcionamiento de la empresa y del cuidado y conservación de las garantías otorgadas.

El sueldo y los gastos que “LA PARTE ACREEDORA” autorice al interventor serán cubiertos por “LA PARTE ACREDITADA”, para lo cual este expresa su consentimiento.

Inciso 8.03. FUENTE DE FONDEO. Las partes acuerdan que el presente crédito podrá financiarse con recursos provenientes

de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien a su vez podrá obtener los recursos de los FIDEICOMISOS INSTITUIDOS CON RELACIÓN A LA AGRICULTURA (**FIRA**), por lo cual **“LA PARTE ACREDITADA”** reconoce que el presente contrato se ajustará a las siguientes condiciones: 1. Que en el proyecto de inversión se cumplirá con el ordenamiento ecológico, la preservación, reestructuración y mejoramiento del ambiente; la protección de las áreas naturales, la flora y fauna silvestres y acuáticas; el aprovechamiento racional de los elementos naturales; la previsión y el control de la contaminación del aire, agua y suelos; así como las demás disposiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 2. **“LA PARTE ACREDITADA”** podrá efectuar pagos anticipados en reembolso del crédito, previa autorización de **“LA PARTE ACREEDORA”**, sujeto a lo siguiente, (i) la notificación de pagar anticipadamente será irrevocable y deberá ser hecha en forma escrita, por lo menos con 5 cinco días de anticipación a la fecha del pago anticipado; (ii) cada pago anticipado parcial deberá ser por una cantidad mínima equivalente al monto de la amortización que haya solicitado liquidar antes de su vencimiento. Dichas cantidades se aplicarán primero al pago de intereses devengados a la fecha del pago y después al pago del saldo insoluto del crédito en orden inverso al del vencimiento de las amortizaciones respectivas; es decir, se aplicarán a las últimas que vayan a vencer o bien, si las reglas de operación del **FIRA** y/o Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple lo permiten, se podrán aplicar a la o las amortizaciones de capital siguientes, (iii) los gastos, comisiones y penalizaciones que lleguen a generarse como consecuencia del pago anticipado y que **FIRA** y/o Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple apliquen, estarán a su cargo, debiendo cubrirlos conjuntamente con el importe del pago anticipado. 3. **“LA PARTE ACREEDORA”** podrá efectuar en cualquier momento inspecciones a los bienes que se adquieran con motivo del presente crédito, a exigir balances o estados de contabilidad y pedir datos o documentos, con el propósito de cerciorarse de la correcta aplicación y uso del crédito, quedando obligado **“EL ACREDITADO”** a otorgar las facilidades necesarias para verificar el buen funcionamiento de su empresa y conservar en condiciones de servicio su maquinaria, equipo y todos los elementos de producción, así como a tener a disposición de **“LA PARTE ACREEDORA”** los comprobantes de las inversiones realizadas con el importe del crédito. 4. En caso de que se desvíen los recursos obtenidos hacia objetos no previstos en el programa de inversión o falsee la información, proporcionando documentación cualitativa o cuantitativa que resulte apócrifa, incompleta o alterada o no cuente con los documentos que acrediten la aplicación del crédito en la forma convenida en este Contrato o bien, no se satisface debidamente alguna de ellas, quedarán obligados a (i) reintegrar el importe total de las sumas dispuestas insolutas a la fecha en que **FIRA** y/o Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple soliciten el rescate o bien, se solicite la cancelación del crédito otorgado; (ii) a cubrir una pena convencional equivalente a multiplicar por **3 tres**, la tasa de interés ordinaria prevista en el inciso _____ de la Cláusula ____ de este Contrato, según se opte por la tasa de interés fija o variable con efecto retroactivo a la fecha de redescuento, deduciéndose los intereses ordinarios pagados. 5. En caso de que se hiciere por anticipado el pago del saldo insoluto de su crédito, en fecha posterior a una visita de supervisión y ésta resultara desfavorable, considerándose que hubo desvío de recursos, falseo de información o incumplimiento de condiciones, **“LA PARTE ACREEDORA”** se reserva la facultad de proceder de acuerdo a lo pactado en el párrafo anterior. **“LA PARTE ACREDITADA”** se obliga a tener a disposición de **“LA PARTE ACREEDORA”**, los comprobantes de las inversiones que realizó con el importe del crédito.

CLÁUSULA IX. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.

Inciso 9.01. LA PARTE ACREDITADA contará con un período de gracia de 10 diez días hábiles posteriores a la firma del presente Contrato, para cancelarlo, en cuyo caso LA PARTE ACREEDORA no cobrará Comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, sin responsabilidad alguna para LA PARTE ACREDITADA. Lo anterior, siempre y cuando LA PARTE ACREDITADA no haya utilizado u operado los productos o servicios financieros

contratados.

Dicha cancelación se hará por escrito y no tendrá costo alguno para LA PARTE ACREDITADA salvo los cargos correspondientes al Pago de Impuestos y Servicios Legales generados por el presente contrato, de tal suerte que una vez que LA PARTE ACREDITADA haya solicitado por escrito, en el término pactado en el presente contrato, la solicitud de cancelación en la cual funde y motive las razones para solicitar dicha cancelación, se le expedirá documento por parte de LA PARTE ACREEDORA en el cual se le determine una respuesta a su solicitud, acto seguido, y en caso de ser aceptada dicha cancelación, LA PARTE ACREDITADA deberá realizar un depósito a la cuenta bancaria pactada en el presente contrato, por la cantidad total solicitada a LA PARTE ACREEDORA más todos los gastos generados por Pago de Impuestos y Servicios Legales, que originaron el presente contrato y para dicho fin.

CLÁUSULA X. RECLAMACIONES.

Inciso 10.01. LA PARTE ACREDITADA podrá presentar cualquier reclamación con respecto a la relación contractual, derechos y obligaciones a la que en virtud de este contrato está sujeta, siempre y cuando lo haga notifique a LA PARTE ACREEDORA; la reclamación deberá de hacerse por escrito y acompañada de la copia del contrato, anexos los cuales acreditan la relación contractual y copia de identificación oficial vigente, en dicho escrito deberá de manifestar sus inconformidades, dudas, o cualquier manifestación que se quiera hacer a LA PARTE ACREEDORA, el escrito deberá de ser signado por LA PARTE ACREDITADA, y presentado por duplicado, y LA PARTE ACREEDORA dará respuesta a LA PARTE ACREDITADA en un periodo no mayor a 10 diez días hábiles a partir de haber recibido dicho escrito.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y BIEN ENTERADOS DE SU ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, FIRMÁNDOLO AL CALCE PARA CONSTANCIA, EL DÍA_____DE_____DEL AÑO_____.

“LA PARTE ACREEDORA”

“LA PARTE ACREDITADA”

“LA PARTE OBLIGADA SOLIDARIA y/o AVAL

“LA PARTE DEPOSITARIA”

Por su propio derecho

Por su propio derecho

ANEXO “A”

TABLA DE AMORTIZACIÓN

La tabla de amortización que se integra al presente como (ANEXO A) es meramente informativa en virtud de que tal y como se especifica en el Inciso 2.04 el cálculo de los intereses ordinarios del presente Contrato será a tasa variable, modificándose mes con mes respecto a la TIIE, La tasa de interés será modificable hacia el alza o hacia la baja, conforme a las variaciones de la TIIE y se ajustará automáticamente, comprometiéndose desde ahora el ACREDITADO a pagar intereses conforme a la nueva tasa desde el momento en que se ajuste.

Insertar tabla

“LA ACREEDORA”

“EL ACREDITADO”

“EL OBLIGADO SOLIDARIO y/o AVAL y/o
DEPOSITARIO”

“EL OBLIGADO SOLIDARIO y/o AVAL y/o
DEPOSITARIO”

ANEXO "B"

Con objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones pactadas en el CONTRATO MAESTRO DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS, GARANTÍA FIDUCIARIA, GARANTÍA PRENDARIA Y OBLIGADOS SOLIDARIOS DE FECHA ____ DE ____ DE ____, al momento de la firma del presente Contrato, la sociedad denominada _____ representada por _____, entrega en original, a _____ por conducto de su _____ quien recibe como depósito, el primer testimonio de la escritura pública que se describe a continuación:

Escritura pública número _____ de fecha ____ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____, Notario Público número _____ de _____ misma que quedó registrada con el folio real electrónico _____, el ____ de ____ de ____, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de _____.

Las partes pactan que _____ conservará la posesión de la escritura pública otorgada en depósito, mientras permanezca insoluta dicha garantía.

"LA ACREEDORA"

"EL ACREDITADO"

**"EL OBLIGADO SOLIDARIO y/o AVAL y/o
DEPOSITARIO"**

**"EL OBLIGADO SOLIDARIO y/o AVAL y/o
DEPOSITARIO"**
